

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2358/2533

นายพล แก้วกัลยา

โจทก์

นายมานิต สมบัติพันธ์ กับพวก

จำเลย

นายพล แก้วกัลยา โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ฎีกาโจทก์จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ไม่รับฎีกาของโจทก์โจทก์เห็นว่า เมื่อโจทก์ยังไม่ทราบคำสั่งหรือมติของคณะกรรมการเข้าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบล (คชก.ตำบล) โดยชอบในขณะที่โจทก์ยังเช่าและครอบครองทำประโยชน์ในนาพิพาทอยู่ จำเลยทั้งสองได้บังอาจเข้าไปไถนาพิพาทและต้นถั่วของโจทก์ทั้งได้รับความเสียหายเช่นนี้จะถือว่าจำเลยทั้งสองมีเจตนาที่ไม่สุจริตกระทำความผิดตามฟ้องโจทก์หรือไม่เพียงใด และเมื่อโจทก์ไม่ได้รับทราบมติหรือคำสั่งดังกล่าวโดยชอบโจทก์จะมีสิทธิครอบครองและทำประโยชน์ในนาพิพาทอยู่ต่อไปหรือไม่ ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายและเป็นสาระสำคัญอันควรสู่ศาลฎีกาเป็นอย่างยิ่ง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 76แผ่นที่ 2, ที่ 3)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362,365(2),358,359(4) ประกอบมาตรา 83,90)

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 72)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 74)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532มาตรา 13 บัญญัติว่า "ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์" บทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่ห้ามมิให้คู่ความฎีกาทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายตั้งนั้นที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2532มาตรา 13 บัญญัติว่า "ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในคดีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์" บทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่ห้ามมิให้คู่ความฎีกาทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายตั้งนั้นที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(มานิตยฺ จิตฺตจันทรกัลป-ถาวร ตันตราภรณ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |